

특정감사

처 분 요 구 서

- 노무업무 처리절차 적정성 관련 특정감사 -

2025. 6.

감 사 실

징 계 · 경 고 및 개 선 요 구

제 목 보수 업무 관련법령 미준수 및 관리·감독 태만

소 관 부 서 \$\$본부 ##실 @@부

내 용

1. 사건 개요

보수 업무 담당 부서¹⁾(이하 “@@부”라 한다)는 연 2회 국세청 홈택스를 통해 %%세무서장에게 근로소득 간이지급명세서를 제출하여야 하는데, 2023년도 하반기 근로소득 간이지급명세서를 제출기한인 2024. 1. 31.까지 제출하지 못하였다. 이로 인해 한국공항공사(이하 “공사”라 한다)는 ‘소득자료 불성실 점검’을 사유로 2025. 2. 28. 법인세 가산세 100,000,000원을 %%세무서에, 2025. 4. 30.과 2025. 5. 12. 법인지방소득세 가산세 9,987,250원을 22개 지자체에 각각 납부하여 총 109,987,250원의 재정 손실이 발생하였다. (이하 “이 사건”이라 한다)

2. 관계법령

「소득세법」(2024. 12. 31. 법률 제20615호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제164조의3(간이지급명세서의 제출) 제1항에 따라 소득세 납세의무가 있는 개인(일용근로자가 아닌 근로자)에게 근로소득을 국내에서 지급하는 자는 간이지급명세서를 그 소득 지급일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음 달 말일까지 원천징수 관할 세무서장에게 제출하여야 하며, 같은 조 제2항에 따라 간이지급명세서를 제출하

1) 「직제규정시행세칙」 제3조(업무분장)에 따라 @@부를 말함

여야 하는 자는 간이지급명세서의 기재 사항을 정보통신망²⁾을 통하여 제출하거나 디스켓 등 전자적 정보저장매체로 제출하여야 한다.

한편, 「법인세법」(2024. 12. 31. 법률 제20609호로 개정되기 전의 것) 제75조의7(지급명세서 등 제출 불성실 가산세)에 따라 「소득세법」 제164조의3에 따른 간이지급명세서를 제출하여야 할 자가 간이지급명세서를 기한까지 제출하지 아니한 경우 제출하지 아니한 분의 지급금액의 1만분의 25를, 제출기한이 지난 후 1개월 이내에 제출하는 경우에는 지급금액의 10만분의 125를 가산세로 해당 사업연도의 법인세액에 더하여 납부하여야 한다. 단, 「국세기본법」 제49조(가산세 한도)에 따라 「법인세법」 제75조의7(지급명세서 등 제출 불성실 가산세)에 해당하는 가산세에 대해서는 1억원을 한도로 한다.

또한, 「지방세법」 제103조의30(가산세)에 따라 「법인세법」 제75조의7(지급명세서 등 제출 불성실 가산세)의 규정에 따라 법인세 가산세를 징수하는 경우에는 그 징수하는 금액의 100분의 10에 해당하는 금액을 법인지방소득세 가산세로 징수한다.

【표1】 근로소득 간이지급명세서 제출 관련법령 요약

근로소득 간이지급명세서	가산세
[상반기(1~6월)] ➡ 당해연도 7. 31.까지 제출 [하반기(7~12월)] ➡ 다음연도 1. 31.까지 제출	법인세 1개월 이내 : 임직원 근로소득 지급금액 × 0.125% 1개월 초과 : 임직원 근로소득 지급금액 × 0.25% ※ 단, 1억원 한도 지방세 법인세 가산세로 징수하는 금액 × 10%

자료: 소득세법, 법인세법, 국세기본법, 지방세법 재구성

2) 국세청 홈페이지를 말함

따라서 @@부는 【표1】 과 같이 임직원의 당해연도 상반기 근로소득 간이 지급명세서를 당해연도 7. 31.까지, 하반기 근로소득 간이 지급명세서를 다음연도 1. 31.까지 총 2차례 국세청 홈택스를 통해 %%세무서장에게 제출하여야 하며, 기한까지 제출하지 않은 경우 법인세 가산세 및 법인지방소득세 가산세를 납부하여야 한다.

3. 근로소득 간이 지급명세서 미제출 등 업무처리 부적정

가. 관련법령 미숙지

「인사규정」 제39조(성실의 의무)에 따라 직원은 법령 및 공사의 제규정을 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.

이와 관련하여 「소득세법」 제164조의3(간이지급명세서의 제출) 및 제81조(가산세)³⁾의 규정이 2019. 1. 1.부터 개정·시행됨에 따라, 2019. 3. 21. && 실은 【그림1】 과 같이 “2019년 세법개정사항 안내” 공문을 시달하여 @@부에 근로소득 간이 지급명세서의 반기별 제출 의무를 누락하지 않도록 강조한 바 있다.

【그림1】 “2019년 세법개정사항 안내”

개정 내용		비 고
☐ 근로장려금 반기별 지급을 위한 근로소득간이지급명세서 제출의무 및 관련 가산세 신설 : 소득세법 제 164의3 신설, 제81조①		*원.1.1.이후 발생 하는 소득분부터 적용
종 전	변 경	
☐ 근로소득간이지급명세서 반기별 제출의무 ○ (제출의무자) 상용근로소득, 원천징수대상 사업소득을 지급하는 자 ○ (제출내용) 소득자의 연적사항, 지급액 등 * 추후 시행규칙에 규정 ☐ 근로소득간이지급명세서 미제출 등 가산세 부과 ○ (대상) 근로소득간이지급명세서를 미제출·지연, 허위로 제출하는 경우 ○ (가산세) 지급금액 × 0.5% - 기한 후 3개월이내시 50% 감면		

자료: 공문 및 첨부파일 재구성(문서번호: &&실-2328)

3) 현행법 제81조의11(지급명세서 등 제출 불성실 가산세)을 말함

이에 @@부는 법 개정·시행 이후부터 이 사건 발생 직전까지 근로소득 간이지급명세서를 【표2】 ‘연번 1~9’와 같이 기한 내 제출하여 왔다.

【표2】 법 개정 시행 이후 근로소득 간이지급명세서 제출 업무 처리 현황

연번	구분	제출기한	제출자	업무분장				
				담당자	중간관리자	부서장		
1	2019 상반기	2019. 7. 31.	☆☆	☆☆	○○○	□□		
2	2019 하반기	2020. 1. 31.	★★	★★			■■	
3	2020 상반기	2020. 7. 31.						
4	2020 하반기	2021. 1. 31.						
5	2021 상반기	2021. 7. 31.						
6	2021 하반기	2022. 1. 31.						
7	2022 상반기 ¹⁾	2022. 7. 31.		(◇◇)	△△			
8	2022 하반기 ²⁾	2023. 1. 31.		○○		◆◆		
9	2023 상반기 ³⁾	2023. 7. 31.	○○	●●				
10	2023 하반기	2024. 1. 31.	< 미제출 >					
11	2024 상반기	2024. 7. 31.	●●					
12	2024 하반기	2025. 1. 31.						

- 주: 1. ◇◇은 노사 업무 중간관리자이며, 보수 업무 중간관리자는 전임자 ○○○의 승진·전보 이후 일시적으로 부재한 상황이었음
 2. 2023. 1. 31. 업무분장이 변경(★★→○○)되어 2023. 1. 31.이 기한인 2022년도 하반기 간이지급명세서 제출 업무는 전임자(★★)가 대리 수행함
 3. 2023. 7. 17. 업무분장이 변경(○○→●●)되어 2023. 7. 31.이 기한인 2023년도 하반기 간이지급명세서 제출 업무는 전임자(○○)가 대리 수행함

자료: @@부 업무분장(2019~2024) 재구성

그런데 @@부는 【표2】 ‘연번 10’과 같이 2023년도 하반기 근로소득 간이지급명세서를 기한 내 제출하지 못하였고, 2024. 9. 24. %%세무서로부터 ‘2023년 귀속 간이지급명세서 미제출에 대한 추가 확인자료 제출 안내문’(이하 “근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문”이라 한다)을 우편 수령함으로써 당초 제출기한인 2024. 1. 31.로부터 약 8개월이 경과한 시점에 비로소 미제출 사실을 최초 인지하였다.⁴⁾

이에 감사기간 중 이 사건에 한해 제출 의무를 누락한 경위를 확인한 결과, 담당자(●●), 중간관리자(◆◆) 및 부서장(△△) 모두 2024. 9. 24. %%세무서로부터 근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문을 우편 수령하기 전까지 「소득세법」을 포함한 관련법령을 숙지하지 못하였다고 답변하였다.

나. 업무 인계·인수 절차 부적정

「사무관리규정」(2024. 7. 4. 규정 제421호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조(사무의 인계·인수)에 따르면 직원이 전보 또는 업무분장 조정 등의 사유로 사무를 인계·인수하는 때에는 담당사무에 관한 진행사항, 관계문서, 자료, 기타 업무와 관련되는 사항을 구체적으로 명확하게 인계·인수하여야 한다.

한편, 보수 업무⁵⁾는 정기적으로 급여 등을 지급하고, 세법 및 세무 기준에 따라 기한 내 신고·납부하는 법적 의무를 고정적으로 이행하여야 하며, 임직원의 인사(입사·퇴사·휴직·복직 등) 변경사항에 따라 처리해야 할 사항이 정해져 있는 등 정형화된 프로세스에 따라 주기적·반복적으로 수행된다.

그런데 감사기간 중 문답 조사 결과, @@부는 업무 인계·인수를 인계자의 개인 역량과 구두 전달에 의존하고 있어 관계문서나 자료 등이 구체적이고 명확하게 관리되고 있지 않았고, 이로 인해 중요한 정보의 누락이 발생할 수 있는 구조적 한계가 있었다.

실제로 담당자(●●)는 전임자(○○)로부터 근로소득 간이지급명세서는 연

4) 한편, 이 사건을 최초 인지한 2024. 9. 24.에 앞서 2024. 7. 31.까지 【표2】 ‘연번 11’의 업무를 처리할 수 있었던 이유에 대하여 담당자(●●)는 당시 %%세무서에서 우편 발송한 근로소득 간이지급명세서 제출 안내문을 수령하였기 때문이라고 진술함

5) @@부의 업무는 ‘노사 업무’와 ‘보수 업무’로 나뉘며, 통상 보수 업무는 급여 담당자 2명, 총인건비 및 퇴직금 담당자 1명, 4대보험 및 연말정산 담당자 1명으로 구성됨

2회 제출하여야 하며 기한까지 제출하지 아니한 경우 가산세를 납부하여야 한다는 중요한 정보를 구두나 서면의 형태로 인수받지 못하였다.⁶⁾

더욱이 당시 ●●의 PC는 전전임자(★★)가 사용하던 PC로 【그림2】와 같이 근로소득 간이지급명세서 제출 관련 법적 의무와 위반시 불이익이 빨간색 글씨로 기재되어 있는 인수인계서 파일⁷⁾이 있었음에도, 구두 전달에 의존하여 업무를 인계·인수해온 @@부는 인수인계서 파일을 이 사건 발생 이후에야 발견하였다.

【그림2】 전전임자(★★) 인수인계서

이름	수정된 날짜	시 기	내 용	비 고
@참고	2025-04-11 오후 4:57	1월	임금피크 직원 제도전환 시행(2차)	
4대보험(급여서, 5월)	2023-07-24 오후 6:21		DB적립금(사외자산) 결산	
7. (2월)연말정산 (종역보수신고 자료 만들때 활용)	2025-05-15 오후 3:30		연말정산 작업 준비	
monthly	2024-03-05 오전 9:30		전년도 하반기 간이세액지급명세서 제출(1.31.까지)	가산세 부과 기일엄수
(전산)산재보험 프로그램 매뉴얼 최종★	2022-03-10 오전 11:03	7월	당년도 상반기 간이세액지급명세서 제출(7.31.까지)	가산세 부과 기일엄수
* 연말정산 최종(재무회계송부)_2022_최종재무회계송부, 인원처리할때 전전년도 ...	2023-02-17 오후 2:13		국민연금 월 보수총액 신고	
4대보험 인수인계서	2023-02-03 오후 2:41		당년도 퇴직자 보수총액 수정신고	
220120 업무바인더_노사협약부_221226	2022-12-26 오후 5:21		DB적립금(사외자산) 결산	
D8적립금배분시 노동조합 참여 검토	2022-11-14 오후 5:09			
연말정산 인수인계	2023-02-02 오후 1:48			
인수인계서	2022-12-13 오후 3:52			
임협 대응안_퇴직연금_v4	2022-10-20 오전 9:35			
롤렉스 사용방법	2023-02-13 오전 11:18			

자료: 전전임자(★★)의 PC 업무 폴더 화면(좌) 및 인수인계서 파일 내용(우) 재구성

다. 법률상 의무에 대한 위험 관리 부적정

「내부통제규정」(2025. 1. 16. 규정 제437호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 (역할) 및 「직제규정시행세칙」(2024. 1. 25. 규정 제153호로 개정되기 전의 것) 제3조

6) 전임자(○○)는 후임자(●●)에게 ‘지금 당장 할 수 있는 업무가 아닐테니 내가 하겠다’고 말하면서 대략적으로 보여주긴 했다고 진술하였고, 후임자(●●)는 당시 전임자(○○)가 2023년도 상반기 근로소득 간이지급명세서를 제출했는지조차 몰랐다고 진술하여 인계·인수 여부는 상호 의견이 불일치하나, 당시 이 사건 업무의 법적 의무나 위반시 불이익이 인계·인수되지 않았다는 점에는 다툼이 없음

7) 2022. 12. 13. 전전임자(★★)가 생산한 파일임

(업무분장) [별표 3]에 따라 @@부는 소관 업무의 내부통제 관리를 수행하는 부서로 내부통제체계를 점검하고 미비점에 대한 개선계획을 수립·이행하는 전담 부서에 해당한다.⁸⁾

또한, 「내부통제규정」 제7조(위험관리)에 따라 소관 내부통제 분야에서 발생할 수 있는 위험을 식별하고 발굴된 위험에 대한 위험 평가 및 위험저감대책 수립 등의 위험 관리를 시행하여야 했다. 이때 소관 내부통제활동에 대한 위험이 식별되거나 규정 위반사례가 발생하는 등의 사유가 있는 경우 같은 규정 제9조(내부통제 점검)에 따라 전담부서장의 판단 하에 **【표3】** 과 같이 소관 내부통제 체계 및 내부통제활동에 대한 점검을 실시할 수 있다.⁹⁾

【표3】 내부통제 점검

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 관련 법령 및 사규, 업무 절차서, 업무매뉴얼 등의 준수 여부 확인2. 관련법령 제·개정, 정책 변화 사항에 대한 사규 반영 여부 확인3. 전결권에 따른 승인권자의 적정성 확인4. 기타 위험을 감소시키기 위한 협의체 운영, 전문가 자문, 관련 부서 사전협의 등 |
|---|

그런데 첫째, @@부는 법적 의무를 수반하는 이 사건 업무를 ‘중요하지 않은 일’로 인식하고 있어 위험으로 식별하지 않았다. 이와 관련하여 2022. 1. 1.부터 감사일 현재까지 주간·월간회의자료, 전자문서 및 업무분장을 확인한 결과, @@부의 회의자료에서 근로소득 간이지급명세서 제출 업무 관련 내용은 확인할 수 없었고, 스카이넷 전자문서함에는 **【표4】** ‘연번 1’과 같이 1건¹⁰⁾의 결재 문서만 생산되어 있었으며, 업무분장 상에도 담당자가 명확하지 않는 등 공식적인 업무 기록을 소홀히 하였다.

8) 현행규정 제3조(용어의 정의) 제6호 “내부통제 이행부서”를 말함

9) 현행규정 제10조(이행부서)의 역할과 책임에 해당함

10) ##실-4791(2022. 7. 21.) “22년 상반기 근로소득 간이지급명세서 소득자료 제출 결과보고”

【표4】 법 개정 시행 이후 근로소득 간이지급명세서 제출 관련 전자문서 생산 현황

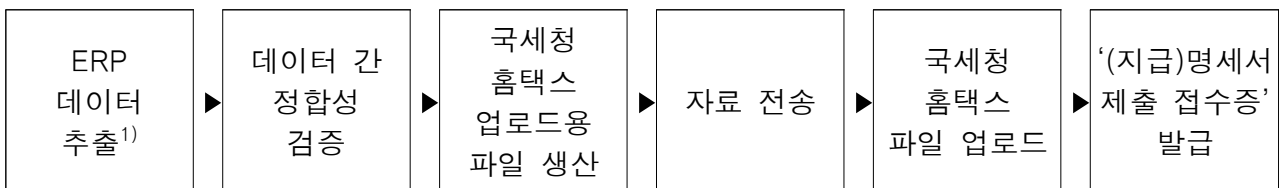
연번	구분	결재일	결재선		
			기안자	검토자	전결권자
1	2022 상반기	2022. 7. 21.	★★	◇◇	△△(부장)
2	2022 하반기	< 결재 문서 없음 >			
3	2023 상반기	< 결재 문서 없음 >			
4	2023 하반기	< 결재 문서 없음 >			
5	2024 상반기	< 결재 문서 없음 >			
6	2024 하반기 ¹⁾	2025. 1. 31.	●●	◆◆	△△(부장)

주: 1. ‘연번6’은 이 사건 발생 이후 조치한 사항이므로 제외함

자료: 스카ynet 전자문서함(2022~2024) 재구성

둘째, 근로소득 간이지급명세서 제출 업무는 ‘담당자가 기억하고 챙기는 일’로 인식되어, 그간에도 관행적으로 중간관리자 및 부서장 보고 없이 담당자 임의로 【표5】와 같이 신고·처리되어 왔다. 따라서 중간관리자 및 부서장은 이 사건 발생 이전까지 근로소득 간이지급명세서 제출 업무의 존재를 인지하지 못한바, 자료의 오류 또는 업무의 누락 방지를 위한 검토, 관리·감독 등의 위험 관리 기능도 부재한 실정이었다.

【표5】 근로소득 간이지급명세서 제출 등 신고·처리 절차



주: 1. 급상여 총괄 내역(TZRHR1506) 및 근로소득 간이지급명세서(ZPC00_M41_SSIP) 화면에서 각각 데이터 추출

자료: 담당자(●●) 문답 조사 내용 재구성

셋째, 2024. 9. 24. 이 사건을 최초 인지한 시점부터 감사일 현재까지 2025. 1. 16. 개정된 「내부통제규정」(규정 제437호) 제10조(이행부서)에 따라 내부통제 담당자를 지정하거나 【표6】과 같이 업무 프로세스별 위험을 식별·평가하고 통제활동을 설계하는 등의 역할과 책임을 이행하지 않고 있다.¹¹⁾¹²⁾

【표6】 내부통제 이행부서의 역할 및 책임

1. 소관 업무에 대한 내부통제 교육
2. 업무 프로세스별 위험 식별·평가 및 통제활동 설계(사규 및 업무매뉴얼 등 반영)
3. 통제활동의 주기적인 점검(자가통제평가)
4. 소관 통제활동 관련 제3자 독립적 평가에 대한 대응
5. 통제 미비점에 대한 개선계획 수립 및 조치

라. 보고 의무 해태

첫째, 「위임전결규정」 제7조(권한행사의 원칙)에 따라 전결사항은 해당 전결권자의 권한과 책임 하에 처리하여야 하고, 중요하다고 인정되는 사항¹³⁾은 상위자에게 그 처리 결과를 보고¹⁴⁾하여야 한다. 또한, 전결사항 중 특히 중요하거나 이례적인 사항은 상위 결재권자의 결재를 받아야 한다.

따라서 @@부는 같은 규정 제7조 [별표] “위임전결사항” 중 ‘기타 세금신고 및 납부’에 해당하는 이 사건 업무의 중요하면서도 이례적인 사항이 발생했다면 전결권자인 ##실장과 상위 결재권자인 \$\$본부장에게 진행상황에 대하여 특별 보고, 회의자료 등을 통해 공식적인 방법으로 보고하여야 했다.

이와 관련하여 감사기간 중 문답 조사 결과, 담당자(●●)와 중간관리자(◆◆)는 2024. 9. 24. %%세무서로부터 근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문을 우편 수령한 즉시 사건의 경위를 파악하였고 부서장에게 보고하였다.

-
- 11) 일상감사 시, 담당 감사인의 요청에 의해 향후 계획(업무 절차 개선사항 등)을 제출한 바 있으나, 이러한 약식 행위로 내부통제 이행부서의 역할과 책임을 완수했다고 판단하기 어려움
 - 12) 더욱이 2024. 9. 24. 이 사건을 최초 인지한 시점에 →→실은 ‘전사 내부통제체계 구축 사업’(2024. 9. 2. ~2024. 12. 10.)을 수행하며 전사 업무 리스크를 식별·발굴하고 있었음에도 @@부는 이 사건 업무를 리스크로 추가하고 내부통제기술서를 작성 또는 보완하려는 위험 관리 노력을 하지 않았음
 - 13) 위임전결규정 제3조(용어정의)에 따르면 ‘중요사항’이란 해당 업무의 기본이 되거나 비중이 큰 사항이나 공사의 권리의무를 정하거나 변화를 주는 사항을 말함
 - 14) 위임전결규정 제3조(용어정의)에 따르면 ‘보고’란 업무계획, 진행상황 등에 대하여 특별보고, 회의자료 등 간단한 방법으로 상위자에게 알리는 것을 말함

그런데 부서장(△△)이 2024. 9. 24. 이 사건을 최초 인지한 시점에 진행상황(자료 미제출 사실, 예상되는 재산상 손실, 향후 대응방안 등)에 대하여 ##실장에게 공식적으로 보고한 사실은 확인할 수 없었고,¹⁵⁾ \$\$본부장에게는 2025. 2. 18. 가산세 납부 고지서를 재무회계부로부터 수령한 시점에 최초 보고하는 등 보고 의무를 적기 이행하지 않았다.

둘째, 「감사기준시행세칙」 제53조(사고의 보고)에 따라 부서장은 500만원 이상의 변상책임¹⁶⁾에 해당하는 사고가 발생하였거나 또는 발생할 우려가 있을 때에는 이를 지체 없이 상임감사위원회에 보고하여야 한다.

따라서 부서장은 법령을 준수하지 않아 공사의 재산상 손해를 끼치는 사고가 발생할 우려가 있음을 최초로 인지한 시점에 이를 지체 없이 상임감사위원회에 보고하여야 했다.

그런데 부서장(△△)은 2024. 9. 24. %%세무서로부터 근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문을 우편 수령하여 가산세 발생 가능성을 최초 인지한 시점 및 2025. 2. 18. 가산세 납부 고지서를 재무회계부로부터 전달받아 재산상 손해가 확정됨을 인지한 시점에도 사고 보고를 하지 않았으며, 2025. 2. 21. 가산세 납부(납부기한 2025. 2. 28.)를 위한 일상감사를 의뢰하면서야 비로소 상임감사위원회에 최초 보고하였다.

15) 부서장(△△)은 ##실장에게 보고했다고 진술하였으나, 이와 관련하여 특별보고, 회의자료 등의 증빙서류를 확인할 수 없었고, 감사기간 중 ##실장(□□, 현 ==공항장)에게 유선 확인한 바 이 사건을 보고받은 적이 없으며 2025년 2월경 ♡♡실장(↑↑)으로부터 전화를 받아 처음 알게된 사실이라고 답변함

16) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조(회계관계직원의 변상책임)에 따라 회계관계직원이 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있음

4. 업무 담당자들의 부당한 업무처리

\$\$본부 ##실 @@부 △△는 2022. 3. 11.부터 현재까지 부서장(부장)으로서, ◆◆은 2023. 1. 27.부터 현재까지 중간관리자(차장)로서, ●●는 2023. 7. 17.부터¹⁷⁾ 2025. 2. 2.까지 담당자로서, ○○는 2023. 1. 27.부터 2023. 7. 16.까지 담당자로서 보수 업무를 담당하거나 총괄하였다.

가. △△의 경우

1) 관련법령 미숙지

△△는 2022. 3. 11. 발령 이후 약 2년 6개월이 경과한 2024. 9. 24. %%세무서로부터 근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문을 우편 수령하면서 비로소 관련법령을 최초 인지하는 등 상당한 기간 관련법령을 숙지하지 않았다.

2) 업무 인계·인수 관리 부적정

△△는 주기적·반복적으로 적기에 수행되어야 하는 보수 업무의 인계·인수 절차를 표준화(문서화)하기 보다 인계자의 개인 역량과 구두 전달에 의존하는 방식으로 관리·감독하였다.

그 결과 직원 전보 및 업무분장 조정 등의 사유로 연말정산 담당자가 변경되는 과정에서 ‘3항 나’와 같이 근로소득 간이지급명세서 제출 관련 법적 의무와 위반시 불이익에 관한 업무 인계·인수가 누락되었다.

더욱이 2023년도는 이 사건 업무 담당자가 6개월 동안 2차례 변경(★★→○○→●●)되어 특별한 주의가 필요한 상황임에도, 부서장으로서 전임자와 후임자 간 업무 인계·인수를 철저히 하도록 지시·점검하지 않았다.

17) 2023. 1. 27. ##실 ◀◀부로 발령받았으나, 2023. 1. 27.부터 2023. 7. 16.까지 ◀◀센터에서 파견 근무하였으며, 2023. 7. 17. 파견 해제 후 ##실 ◀◀부에서 @@부로 소속 변경되어 2025. 2. 2.까지 연말정산 업무를 담당함

3) 법률상 의무에 대한 위험 관리 부적정

△△는 부서장으로서 보수 업무 관련 법적 의무 및 위반시 불이익 등을 파악하고, 담당자가 적기에 업무를 수행할 수 있도록 관리·감독할 책임이 있음에도 업무 인계·인수 절차를 표준화(문서화)하거나 회의자료, 전자문서 또는 업무분장 등에 기재하는 등의 공식적인 업무 기록 확인·검토를 소홀히 하였다.

또한, △△는 이 사건 발생에 앞서 【표4】 ‘연번 1’과 같이 근로소득 간이지급명세서 제출 결과를 결재한 적이 있는 바, 약간의 주의를 기울였다면 이 사건 업무의 법적 의무 및 위반시 불이익 등의 위험을 식별하고 통제활동을 점검·보완할 수 있었다고 판단된다.

그런데 그 이후 【표4】 ‘연번 2~5’와 같이 주기적·반복적으로 수행되는 이 사건 업무에 대한 결재 공백을 발견하지 못하여 담당자에게 정기 보고 또는 업무 체크리스트 작성 등을 지시할 수 없었으며, 관행적으로 중간관리자 및 부서장 보고 없이 담당자 임의로 신고·처리하는 행위를 방치하는 등 자료의 오류나 업무의 누락 방지를 위한 검토, 관리·감독 등의 위험 관리가 부재한 상태로 조직을 운영해왔다.

그 결과 ●●가 2023년도 하반기 근로소득 간이지급명세서를 기한(2024. 1. 31.) 내 제출하지 못한 사실을 파악하지 못하였고, 공사는 ‘소득자료 불성실 점검’을 사유로 총 109,987,250원의 가산세를 납부하는 등 재정 손실이 발생하였다.

4) 보고 의무 해태

△△는 2024. 9. 24. 이 사건 업무의 중요하면서도 이례적인 사항의 발생을

인지했음에도 ‘3항 라’와 같이 진행상황(자료 미제출 사실, 예상되는 재산상 손실, 향후 대응방안 등)에 대하여 전결권자인 ##실장에게 공식적인 방법으로 보고한 사실이 없으며,¹⁸⁾ 상위 결재권자인 \$\$본부장에게는 2025. 2. 18. 가산세 납부 고지서를 재무회계부로부터 수령한 시점에 최초 보고하는 등 보고 의무를 적기 이행하지 않았다.

또한, 「감사기준시행세칙」 제53조(사고의 보고)에 따라 부서장은 500만원 이상의 변상책임에 해당하는 사고가 발생하였거나 또는 발생할 우려가 있을 때에는 지체 없이 상임감사위원회에 보고하여야 하나, 2024. 9. 24. 가산세 발생 가능성을 최초로 인지한 시점 및 2025. 2. 18. 가산세 납부 고지서를 재무회계부로부터 전달받아 재산상 손해가 확정됨을 인지한 시점에도 사고 보고를 하지 않았다.¹⁹⁾

따라서 △△의 행위는 1), 2), 3) 4)의 사유로 「인사규정」 제52조(징계의 사유) 제1호, 제3호, 제4호에 해당한다.

나. ◆◆의 경우

1) 관련법령 미숙지

◆◆은 2023. 1. 31. 발령 이후 약 1년 8개월이 경과한 2024. 9. 24. %%세무서로부터 근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문을 우편 수령하면서 비로소 관련법령을 최초 인지하는 등 상당한 기간 관련법령을 숙지하지 않았다.

18) 부서장(△△)은 ##실장(□□, 현 ==공항장)에게 보고했다고 진술하였으나, 이와 관련하여 특별보고, 회의자료 등의 증빙서류를 확인할 수 없었고, 감사기간 중 ##실장에게 유선 확인한 바 이 사건을 보고받은 적이 없으며 2025년 2월경 ♡♡실장(↑↑)으로부터 전화를 받아 처음 알게된 사실이라고 답변함

19) 2025. 2. 21. 가산세 납부(납부기한 2025. 2. 28.)를 위한 일상감사를 의뢰하면서 최초로 상임감사위원회에 보고함

2) 법률상 의무에 대한 위험 관리 부적정

◆◆은 업무분장 상 ‘보수 지급 및 규정 관리 총괄’, ‘보수·퇴직급여·4대보험 관리 총괄’ 등의 업무를 수행하는 중간관리자로서 보수 업무 관련 법적 의무 및 위반시 불이익 등 관련법령 제·개정, 정책 변화 사항을 파악하여 위험을 식별하고, 이와 관련하여 업무 체크리스트를 표준화(문서화)하거나 회의자료를 통해 부서 내 공유·전파하는 등의 위험 관리를 소홀히 했다.

또한, 2023년도는 이 사건 업무 담당자가 6개월 동안 2차례 변경(★★→○ ○→●●)되었으므로, 특별한 주의를 기울여 인계·인수 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예방하고 후임자가 적기에 업무를 수행할 수 있도록 확인·점검할 책임이 있음에도 중간관리자에게 요구되는 주의 의무를 다하였다고 보기 어려운바, 이는 현저한 부주의에 해당한다.

그 결과 ●●가 2023년도 하반기 근로소득 간이지급명세서를 기한(2024. 1. 31.) 내 제출하지 못한 사실도 파악하지 못하였고, 공사는 ‘소득자료 불성실 점검’을 사유로 총 109,987,250원의 가산세를 납부하는 등 재정 손실이 발생하였다.

따라서 ◆◆의 행위는 1), 2)의 사유로 「인사규정」 제52조(징계의 사유) 제1호, 제3호, 제4호에 해당한다.

다. ●●의 경우

1) 근로소득 간이지급명세서 미제출

●●는 2023년도 하반기 근로소득 간이지급명세서를 제출기한인 2024. 1. 31.까지 제출하지 않았다. 이에 공사가 ‘소득자료 불성실 점검’을 사유로 2025. 2. 28. 법인세 가산세 100,000,000원을 %%세무서에, 2025. 4. 30.과 2025. 5.

12. 법인지방소득세 가산세 9,987,250원을 22개 지자체에 각각 납부한 바, 총 109,987,250원의 공사 재정 손실을 초래하였다.

2) 관련법령 미숙지

●●는 2023. 7. 17. 발령 이후 약 1년 2개월이 경과한 2024. 9. 24. %%세무서로부터 근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문을 우편 수령하면서 비로소 관련법령을 최초 인지하는 등 상당한 기간 관련법령을 숙지하지 않았고, 실무자에게 필요한 기본적인 관련법령을 숙지·준수하지 않은 채 업무를 수행했다는 점에서, 그의 행위는 단순한 실수가 아닌 현저한 부주의로 볼 수 있다.

따라서 ●●의 행위는 1), 2)의 사유로 「인사규정」 제52조(징계의 사유) 제1호, 제3호, 제4호에 해당한다.

라. ○○의 경우

1) 업무 인계 소홀

○○는 2023. 7. 17. 후임자(●●)의 전입으로 연말정산 업무분장이 변경되었으나, 후임자(●●)가 2023년도 상반기 근로소득 간이지급명세서 제출 업무를 전입 즉시 할 수 없을 것으로 판단하여 2023. 7. 27. 대리 수행하였다.²⁰⁾

대리 수행 당시 ○○는 %%세무서로부터 제출 안내문을 우편 수령하여 법적 의무와 위반시 불이익을 인지할 수 있었고, 이와 관련하여 전임자(★★)와 업무상 대화를 하면서도 ‘반드시 챙겨할 업무’라고 전달받았기 때문에 이 사건에 앞서 2023년도 상반기 근로소득 간이지급명세서 제출 의무를 이행할 수 있었다.

그런데 ○○는 업무를 대리 수행한 2023. 7. 27.부터 차기 제출기한인

20) ○○의 전임자(★★)도 2023. 1. 27. ○○가 연말정산 업무분장을 맡은 직후 2023. 1. 31.까지 처리했어야 할 2022년도 하반기 근로소득 간이지급명세서 제출 업무를 2023. 1. 17. 대리 수행한 바 있음

2024. 1. 31.까지 후임자(●●)에게 근로소득 간이지급명세서는 연 2회 제출하여야 하며 기한까지 제출하지 아니한 경우 가산세를 납부하여야 한다는 중요한 정보를 구두나 서면의 형태로 인계하지 못한 바, 법적 의무가 수반된 업무에 대하여 전임자에게 요구되는 주의 의무를 소홀히 함으로써 ‘중요한 정보의 누락’이 발생하였고 가산세를 납부하는데 이르는 등 이 사건 발생 원인에 간접적인 영향을 미쳤다.

따라서 ○○의 행위는 1)의 사유로 「인사규정」 제53조(징계의 종류 등)²¹⁾ 제2항에 해당한다.²²⁾

관련자 의견 및 검토결과

가. △△의 경우

△△는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

나. ◆◆의 경우

◆◆은 근로소득 간이지급명세서 제출 의무에 대해 몰랐다는 사실은 인정하면서도, 이는 개인의 중과실이 아닌 정보의 단절로 인한 구조적 문제이며, 보수 담당 전임자(중간관리자)가 부재했던 점, 부서 내 업무 자료(업무분장, 회의자료 등)에 해당 내용이 없었던 점 등을 사유로 업무 누락 사실을 사전에 인

21) 제53조(징계의 종류 등) ② 징계 사유에 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있는 경우에는 경고 또는 주의 처분을 할 수 있다.

22) ○○는 ‘4항 가’ 내지 ‘4항 다’의 업무 담당자들과 달리 이 사건 발생 시점의 직접적인 관련자가 아니므로 동일한 수준의 징계사유에는 이르지 아니하나, 업무 인계의 현저한 주의 의무를 소홀히 한 책임을 물어 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있다고 판단함

지하거나 통제할 수 없었다는 의견을 제시하였다.

그러나 업무 인계·인수 절차 부적정 등 구조적 한계에 대해서는 ‘3항 나’에 이미 언급한 바 있으므로, 감사 결과 확인된 사실과 다르지 않다. 설령 전임자 부재로 업무 인계·인수를 제대로 받지 못한 사실이 있더라도, 급여 및 상여금의 지급 등 보수 업무의 중요성과 리스크를 감안할 때, 보수 업무를 총괄하는 중간 관리자는 특별한 주의를 기울여 보수 업무의 프로세스와 법적 의무 및 위반시 불이익 등을 파악하여야 했다.²³⁾

또한 ◆◆은 중간관리자로서 이 사건 업무와 관련된 위험을 식별하고, 내부통제활동을 점검하는 등 위험 관리를 시행하여야 할 당사자 중 한사람임에도, 전입 이후 약 1년 8개월이 경과한 시점까지 위반시 불이익이 수반되는 근로소득 간이지급명세서 제출 의무에 대해 알지 못하여 내부통제절차를 마련(보완)하지 못하였다.

따라서 성실의 의무를 위반한 사실에는 변함이 없으므로, ◆◆의 의견은 인정하기 어렵다.

다. ●●의 경우

●●는 이 사건 발생 원인이 일부 개인의 과실에 있음을 인정하고 반성하면서도 전임자(○○)로부터의 직접적인 업무 인계·인수가 이루어지지 않은 점, 부서 내 업무 자료와 설명이 충분히 공유되지 않은 점 등을 사유로 발생한 구조적 문제라는 의견을 제시하였다.

그러나 업무 인계·인수 절차 부적정 등 구조적 한계에 대해서는 ‘3항 나’에

23) 더욱이 ◆◆은 2023. 1. 6. 해당 직위에 공모하여 선발된 자로 일반 인사전보 직원 대비 관련 업무(보수)에 대한 전문성과 책임성이 요구됨

이미 언급한 바 있으므로, 감사 결과 확인된 사실과 다르지 않다. 한편, 연말정산 업무 담당자로서 관련법령을 숙지하고 업무의 세부적인 내용, 법적 의무 및 위반시 불이익 등을 파악하여야 할 1차적 책임은 담당자 본인에게 있으며, 전입 이후 약 6개월간 관련법령을 미숙지한 사실에는 변함이 없는 바, ●●의 의견은 인정하기 어렵다.

라. ○○의 경우

○○는 하반기 근로소득 간이지급명세서 제출 의무에 대해 몰랐다고 인정하면서 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

징계요구 양정 △△, ◆◆, ●●의 행위는 「인사규정」 제39조(성실의 의무)에 위배된 것으로 같은 규정 제52조(징계의 사유)²⁴⁾ 제1호, 제3호, 제4호의 징계사유에 해당한다.

특히, 보수 업무 관련법령을 미준수하고 관리·감독 업무를 태만히 하여 공사에 가산세에 상당하는 손해를 끼친 바, 비위의 정도는 약하나 중과실인 경우로 「인사규정시행세칙」 제68조(징계양정기준) [별표 12] “징계양정기준”에 따라 징계양정의 기준은 감봉 이상에 해당한다.

24) 제52조(징계의 사유) 직원의 징계사유는 다음 각 호와 같다.

1. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 하였을 때 (...중략...)
3. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼쳤을 때
4. 법령을 위반한 경우 (이하 생략)

조치할 사항 ##실장은

① 부서장으로서 보수 업무 관련법령을 숙지·준수하지 않고, 업무 인계·인수 관리 및 법률상 의무가 수반되는 업무에 대한 위험 관리를 부적정하게 한 결과, 「소득세법」을 위반하여 공사의 재정 손실을 초래하였으며, 이와 관련하여 보고 의무를 해태한 △△를 「인사규정」 제54조 및 제58조에 따라 징계처분(감봉 이상)하고,(징계)

② 중간관리자로서 보수 업무 관련법령을 숙지·준수하지 않고, 법률상 의무가 수반되는 업무에 대한 위험 관리를 부적정하게 한 결과, 「소득세법」을 위반하여 공사의 재정 손실을 초래한 ◆◆을 「인사규정」 제54조 및 제58조에 따라 징계처분(감봉 이상)하고,(징계)

③ 담당자로서 보수 업무 관련법령을 숙지·준수하지 않고, 근로소득 간이지급 명세서를 기한 내 미제출함으로써 「소득세법」을 위반하여 공사의 재정 손실을 초래한 ●●를 「인사규정」 제54조 및 제58조에 따라 징계처분(감봉 이상)하고,(징계)

④ 법적 의무가 수반된 업무에 대하여 중요한 정보를 누락하는 등 업무 인계를 소홀히 하여 공사의 재정 손실에 간접적인 영향을 미친 관련자에게는 ‘경고’ 조치 하시기 바라며,(경고)

[관련자] ##실 @@부 4급을 ○○

(현 ♠♠실 ♠♠부)

⑤ 보수 업무를 수행함에 있어 관련법령을 위반하거나 공사에 손해가 발생하지 않도록 「내부통제규정」 제10조에 따른 내부통제 이행부서의 역할 및 책임을 철저히 하시기 바랍니다.(개선)

변 상 명 령

제 목 근로소득 간이지급명세서 미제출 가산세 납부 관련 변상책임

소 관 부 서 \$\$본부 ##실 @@부

회 계 연 도 2025

변상명령대상자 ① \$\$본부 ##실 @@부
과장 4급갑 ●●
(대리 4급을)

② \$\$본부 ##실 @@부
차장 3급 ◆◆

③ \$\$본부 ##실 @@부
부장 2급 △△

주 문 위 사람들 중 ●●는 38,495,530원을,
◆◆은 27,496,810원을, △△는 43,994,900원을
각각 공사에 변상할 책임이 있다.

이 유

1. 사실관계

1) @@부는 공사의 노사 관리 및 보수 업무를 총괄하는 부서로, 급여 및 성과급 지급, 총인건비 관리, 연말정산 업무 등을 담당하고 있다.

2) 2019년부터 근로소득 간이지급명세서 제출 제도²⁵⁾가 신설됨에 따라 근로소득을 지급하는 모든 법인은 연 2회(7월 말일, 익년 1월 말일) 근로소득 간이지급명세서를 국세청에 제출해야 한다. 근로소득 간이지급명세서 제출은 연말

25) 「소득세법」 제164조의3(간이지급명세서의 제출)

정산 관련 업무로, @@부는 %%세무서에서 발송한 근로소득 간이지급명세서 제출 안내문에 따라 2019년 상반기부터 매년 2회 국세청 홈택스를 통해 근로소득 간이지급명세서를 제출하였다.

3) 위 사람 중 ●●는 2023. 7. 17. @@부로 전입되어 연말정산 업무를 담당 하였다. 2023. 7. 31.이 기한인 2023년도 상반기 근로소득 간이지급명세서 제출은 전임자(○○)가 대리 수행하였으나, 2024. 1. 31.까지 제출하여야 하는 2023년도 하반기 근로소득 간이지급명세서는 누구도 제출하지 않고 기한이 경과 하였다.

4) @@부는 2024. 9. 24. %%세무서에서 발송한 근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문을 수령함에 따라 비로소 자료 제출 의무와 미제출 사실을 최초 인지하였으며, 2025. 2. 10. %%세무서는 ‘소득자료 불성실 점검’을 사유로 관련 법령²⁶⁾에 근거하여 법인세 가산세 100,000,000원을 부과하였다.

5) 공사는 2025. 2. 28. 법인세 가산세 100,000,000원을 %%세무서에 납부 하였으며, 「지방세법」 제103조의30²⁷⁾에 따라 2025. 4. 30.과 2025. 5. 12.에 법인지방소득세 가산세 9,987,250원을 22개 지자체²⁸⁾에 각각 납부하였다.

2. 변상책임 유무 검토

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”이라 한다) 제4조

26) 「법인세법」 제75조의7(지급명세서 등 제출 불성실 가산세)

27) 「지방세법」 제103조의30(가산세) ① 납세지 관할 지방자치단체의 장은 납세지 관할 세무서장이 「법인세법」 제74조의2, 제75조 및 제75조의2부터 제75조의9까지의 규정에 따라 법인세 가산세를 징수하는 경우에는 그 징수하는 금액의 100분의 10에 해당하는 금액을 법인지방소득세 가산세로 징수한다.(이하 생략)

28) 14개 공항 및 표지소 소재지

에서 규정한 회계관계직원의 변상책임 요건에 따라 위 사람들이 회계관계직원에게 해당하는지 여부, 고의 또는 중대한 과실로 법령, 그 밖의 규정과 예산에 정하여진 바를 위반하여 공사에 손해를 끼쳤는지 여부 등에 대하여 다음과 같이 검토한다.

가. 회계관계직원인지 여부

「회계직원책임법」 제2조 제3호²⁹⁾에 따르면 회계관계직원이란 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 관계 법령, 정관, 사규 등에 규정된 사람이나 그의 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람을 말한다.

위 사람 중 ●●는 2023. 7. 17.부터 2025. 2. 2.까지 연말정산 업무 담당자로서 ‘직원 급여와 관련된 소득세의 원천징수 및 신고·납부, 지급명세서 제출 업무’를 수행하였다. 또한 ◆◆은 2023. 1. 31.부터 현재까지 @@부 차장으로서 연말정산을 포함한 보수 업무 전반에 대한 검토 업무를 수행하고 있으며, △△는 2022. 3. 11.부터 현재까지 @@부장으로 연말정산을 포함한 보수 업무 전반을 확인·검토하고 있는 확인자이다.

따라서 위 사람들은 모두 「회계직원책임법」 제2조 제3호 다목, 공사 「회계규정」 제5조 제2호³⁰⁾ 및 업무분장에 따른 회계관계직원에게 해당한다.

29) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조(정의) 이 법에서 “회계관계직원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. (...중략...)

3. 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 관계 법령, 정관, 사규(社規) 등에 규정된 사람

나. 관계 법령, 정관, 사규 등에 따라 임명된 사람

다. 가목 또는 나목의 대리자, 분임자 또는 분임자의 대리자 (이하 생략)

30) 「회계규정」 제5조(회계담당자) 회계에 관한 업무를 담당하기 위하여 회계단위별로 다음 각호의 회계담당자를 둔다. 다만, 회계단위의 규모나 업무의 성격에 따라 이를 다르게 할 수 있다.

1. 수입에 관한 업무를 담당하는 수입담당자

나. 고의 또는 중대한 과실이 있었는지 여부

「회계직원책임법」 제3조에 따르면 회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 그 직무를 수행하여야 하며, 「소득세법」 제164조의3(간이지급명세서의 제출)에 따라 근로소득 간이지급명세서를 기한까지 제출하는 업무를 담당하는 직원과 확인·검토자는 법정 제출 기한을 준수하여 해당 명세서를 제출하여야 한다. 세무 관련 업무는 공사의 재정과 법적 의무에 직접적인 영향을 미치는 매우 중요한 업무이므로 이를 담당하는 부서가 법정 기한 내에 관련 서류를 국세청에 제출하는 것은 가장 기본적인 의무라 할 수 있다.

따라서 「인사규정」 제35조(성실의 의무)³¹⁾에 따라 업무 담당자와 확인·검토자는 우선적으로 관련 법령을 숙지하고 위험 요인을 사전에 파악함으로써, 회사에 재정적, 법적 부담을 줄 수 있는 업무에 대해 더욱 주의를 기울여야 했음에도, 이 사안의 경우 일반적으로 요구되는 정도에 비해 현저히 주의를 기울이지 않아 제출 기한 준수 의무를 이행하지 못하였으므로 중대한 과실이 인정된다.

1) ●●의 경우

●●는 2023. 7. 17.부터 2025. 2. 2.까지 연말정산 담당자로 근무하였는데, 2023. 7. 31.이 제출 기한인 2023년도 상반기 근로소득 간이지급명세서는 전입 직후 인계·인수 기간 중임을 고려하여 2023. 7. 27.에 전임자(○○)가 제출하였다. 이후 2023년도 하반기 근로소득 간이지급명세서 제출 기한(2024. 1. 31.)에도 해당 업무가 본인의 업무임을 인지하지 못하였으며, 2024년 2월경 연말정산

2. 지출에 관한 업무를 담당하는 지출담당자

3. 현금지급을 위한 전도금을 취급하는 전도금취급담당자

4. 유가증권을 관리하는 유가증권관리담당자

31) 「인사규정」 제39조(성실의 의무) 직원은 법령 및 공사의 제규정을 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.

업무 인계·인수 중 ‘근로소득 간이지급명세서’의 존재를 최초로 인지하였다. 이후 2024년도 상반기 근로소득 간이지급명세서는 2024. 7. 30.에 기한 내 제출하였으나, 2023년도 하반기 근로소득 간이지급명세서의 미제출 사실은 2024. 9. 24. %%세무서로부터 미제출 안내 우편물을 수령한 시점에서야 인지하였다.

근로소득 간이지급명세서 제출 업무는 반복적이고 정기적으로 발생하는 신고 의무로, 업무 성격상 고도의 판단이나 법령 해석을 요구하지 않는 비교적 단순한 행정 업무에 해당한다. 또한 「소득세법」을 근거로 수행되는 연말정산 업무를 담당하는 실무자라면, 관련 업무의 범위와 법정 기한을 파악하고 이를 누락 없이 이행해야 할 성실의 의무가 있다.

그럼에도 ●●가 전입 이후 약 6개월간 담당 업무의 세부 내용과 법적 의무 등에 대해 파악하지 못하고, 실무자에게 필요한 기본적인 관련 법령을 숙지하지 않은 채 업무를 수행했다는 점에서, 그의 행위는 단순한 실수가 아닌 현저한 부주의로 볼 수 있다.

담당자의 성실의무 위반과 현저한 부주의로 회사가 가산세를 납부하는 손해를 입었으므로, 중과실이 인정된다.

2) ◆◆의 경우

◆◆은 2023. 1. 31.부터 현재까지 @@부에서 보수 업무를 담당하는 중간 관리자(차장)로, 연말정산 업무에 대한 검토자이다.

보수 업무를 담당하는 중간관리자의 경우, 근거 법령인 「소득세법」에 대한 숙지는 물론, 급여 및 상여금의 지급 등 보수 업무의 중요성과 리스크를 감안할 때, 특별한 주의를 기울여 보수 업무 프로세스와 법적 의무, 위반 시 불이익 등을

파악하여야 했다. 그러나 ◆◆은 전입 이후 약 1년 8개월이 경과한 2024년 9월 %%세무서의 미제출 안내 우편물 수령 전까지 ‘근로소득 간이지급명세서’에 대해 알지 못했다고 진술하였으며, 이는 관련 법령 미숙지 등 성실의무 위반에 해당한다.

또한 보수 업무의 특성상 정기적·반복적으로 이루어지는 신고·제출 업무가 대부분임에도, 표준화된 업무 절차서나 내부통제기술서 등을 적절히 마련하지 않아, 중간관리자로서 이를 검토·모니터링 하기 위한 노력을 기울였다고 보기 어려운 바, 현저한 부주의에도 해당한다.

그 결과 회사에 가산세에 상당하는 손해를 끼쳤으므로, 관련 법령 미숙지 등 성실의무 위반과 현저한 부주의에 따른 중과실이 인정된다.

3) △△의 경우

△△는 2022. 3. 11.부터 현재까지 보수 업무를 총괄하는 @@부장으로 근무 중으로, 연말정산 업무의 확인자이다. 보수 업무의 중요성과 리스크를 감안할 때 특별한 주의가 요구되는 것은 검토자인 ◆◆의 경우와 동일하나, 후술하듯 법령상 근로소득 간이지급명세서 제출 의무를 알 수 있었을 것으로 보이므로, 현저한 부주의의 정도가 검토자에 비해 더 크다고 할 수 있다.

△△는 @@부장으로서 2022년도 상반기 근로소득 간이지급명세서 제출 결과 보고 문서를 결재³²⁾한 바 있어, 약간의 주의를 기울였다면 관련 법적 의무를 알 수 있었을 것으로 보인다. 더욱이 업무 담당자가 6개월 동안 2차례 변경(★★→○○→●●)되는 특별한 주의가 필요한 상황에도, 부서 관리자로서 전임자와 담

32) ##실-4791(2022. 7. 21.) “22년 상반기 근로소득 간이지급명세서 소득자료 제출 결과보고”

당자 간의 업무 인계·인수가 적절히 이루어졌는지 확인하지 않은 것은 현저한 부주의로 보기 충분하다.

또한 관리자로서 표준화된 인계·인수 시스템을 구축하지 않고 인계자의 개인 역량과 구두 전달에 의존한 인계·인수 시스템을 유지하여 중요한 정보의 누락이 발생할 수 있는 구조적 한계를 방치함으로써, 부서 내 업무 전반에 대한 위험 관리를 소홀히 하였다.

설령 근로소득 간이지급명세서 제출 의무를 몰랐다고 하더라도³³⁾, 관련자 3명 중 가장 오랜 기간 보수 업무를 검토·확인해 왔고, 업무 담당자를 위한 업무 절차서 등을 마련할 기간이 충분했음에도 이를 해태하였으므로, 관리·감독 소홀로 인한 중대한 과실이 인정된다.

그 결과 회사에 가산세를 납부하는 재정 손실을 초래하였으므로, 현저한 부주의와 관련 법령 미숙지 등 성실의무 위반에 따른 중과실이 인정된다.

다. 법령(규정) 위반과 손해 발생 인과관계 여부

위 사람들은 업무 관련 법령 미숙지 등 성실의무 위반과 현저한 부주의로, 「소득세법」 제164조의3(간이지급명세서의 제출)을 위반하여 기한 내 제출해야 하는 근로소득 간이지급명세서를 미제출하였다. 그 결과 회사에 가산세 109,987,250원을 부담하는 손해를 끼쳤고, 그 손해는 별도의 특수한 사정이 아닌 담당자인 ●● 등 3명의 중과실로 인해 발생한 것이므로, 회사의 손해와 ●● 등 3명의 의무 위반행위 간에는 상당한 인과관계가 있다.

33) 근로소득 간이지급명세서 제출 결과 보고는 2022년 7월 이후 2024년 7월까지 문서화 되지 않았음

3. 변상책임액

위 사람 모두는 근로소득 간이지급명세서 미제출로 인해 회사가 납부한 가산세 전액 109,987,250원에 관하여 변상할 책임이 있다.

반기별로 근로소득 간이지급명세서를 제출하는 업무는 관련 법령에 의해 처리하는 실무자의 단순 업무로 볼 수 있으므로, 회사에 발생한 ‘가산세 납부’라는 손해는, 일반적으로는 주의의무 해태로 근로소득 간이지급명세서 제출 시기를 놓친 담당자의 책임이 크다.

그러나 본 건의 경우, 담당자가 인계·인수 과정에서 ‘근로소득 간이지급명세서 제출 업무’에 대해 제대로 듣지 못한 사실³⁴⁾이 있고, 법적 의무가 있고 위반시 불이익이 수반되는 업무에 대한 상급자의 교육과 지시, 모니터링이 적절히 이루어지지 못한 바, 부서 내 관리자의 책임이 담당자와 비슷하거나 오히려 크다고 볼 수 있다.

검토자인 보수 업무 중간관리자 ◆◆은 부서 전입 이후 약 1년 8개월간 근로소득 간이지급명세서 미제출 안내문을 수령하기 전까지 관련 법적 의무에 대해 알지 못하였고, 표준화된 업무 절차서나 내부통제기술서 등을 적절히 마련하지 않는 등 현저한 부주의로 법령 준수 의무를 해태하였다.

확인자인 부서장 △△는, 2022년부터 근무하였고, 2022년 7월 한차례 근로소득 간이지급명세서 제출에 대한 보고를 받았음에도, 이후 해당 업무에 대한 주

34) 문답 조사 시 ●●는 전임자인 ○○로부터 관련 내용(근로소득 간이지급명세서 미제출 시 불이익)을 인계받지 못하였다고 답변하였으며, 전임자인 ○○도 해당 사항에 대해 본인도 알지 못하여 인계하지 않았다고 답변한 바 있다. ○○ 역시 전임자인 ★★로부터 해당 사항에 대해 인계받지 못했다고 답변하였으나, ★★가 사용했던 PC에서 발견된 ★★가 작성한 인수인계서에는 ‘근로소득 간이지급명세서 제출 의무’와 ‘미제출 시 불이익(가산세)’이 명시되어 있음이 확인되었다. 해당 인수인계서에 대해 ●●와 ○○는 확인한 적 없다고 답변하였다.

의를 소홀히 하여, 업무 담당자가 6개월 동안 2차례 변경(★★→○○→●●)되는 상황에도 인계·인수가 적절히 이루어졌는지 확인하지 않는 등 현저한 부주의의 정도가 중간관리자에 비해 크다. 또한 관련자 3명 중 가장 오랜 기간 보수 업무를 검토·확인해 왔음에도, 표준화된 업무 절차서 마련, 인계·인수 시스템 구축 등의 관리·감독 업무를 해태함으로써, 부서 내 업무의 위험이 적절히 관리되지 못하여 가산세를 납부하는 결과를 초래하였다.

따라서 공사 「취업규칙」 제11조(손해배상) 제1항³⁵⁾, 「회계직원책임법」 제4조 제1항 및 제4항³⁶⁾에 따라, ●●, ◆◆, △△의 책임 한계는 3.5 : 2.5 : 4 정도 있는 것으로 보아, ●●는 38,495,537원, ◆◆은 27,496,813원, △△는 43,994,900원을 각각 변상할 책임이 있다.³⁷⁾

35) 「취업규칙」 제11조(손해배상) ① 직원이 고의 또는 중대한 과실로 공사에 재산상의 손해를 끼쳤을 때에는 이를 배상하여야 한다. (이후 생략)

36) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조(회계관계직원의 변상책임) ① 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다. (...중략...)

④ 제1항 및 제2항의 경우 그 손해가 2명 이상의 회계관계직원의 행위로 인하여 발생한 경우에는 각자의 행위가 손해발생에 미친 정도에 따라 각각 변상책임을 진다. 이 경우 손해발생에 미친 정도가 분명하지 아니하면 그 정도가 같은 것으로 본다.

37) 본문은 원 단위까지 기재하되, 주문의 판정금액 표기 시 10원 미만 단수는 절사함